



	Subsecretaría de Policía Estatal Manual de normas Capítulo 12 Dirección Subcapítulo 12.1 Dirección	Página 1 de 2
		Fecha de Creación 20/mayo/19
		Fecha de Revisión 20/mayo /19
	La presente directiva escrita es para dar cumplimiento al Estándar 12.1.3 del Programa de Agencias de Aplicación de la Ley, (CALEA).	

12.1.3 OBEDIENCIA DE ÓRDENES LEGÍTIMAS

Todos los servidores públicos de la Subsecretaría de Policía Estatal están obligados a obedecer las órdenes legítimas que emitan sus superiores, ya sean transmitidas de manera verbal, escrita o por medio de otro servidor público, no importando su nivel jerárquico.

Responsables:

- a) Emisor facultado para girar órdenes (legitimación).
- b) Receptor (subalterno) obligado a llevar a cabo la orden.

Acciones: Dado que las órdenes deben estar apegadas al marco jurídico aplicable, las acciones resultantes de la emisión de las mismas pueden ser:

- a) Realizar lo encomendado si la orden es legítima.
- b) Omitirla si su naturaleza es ilegítima o contraria.

En el supuesto de que un servidor público reciba una orden, instrucción o encomienda por parte de algún superior jerárquico, que sea contraria a la normatividad vigente aplicable, en estricto apego a los artículos 50, fracción III y 95 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; este estará obligado a denunciar el hecho ante las autoridades correspondientes para que se inicie el procedimiento respectivo.

Procedimiento ante orden ilegítima/contraria:

- Para los casos que la orden no involucre la comisión de un delito:
 - 1) El elemento deberá acudir ante los órganos de control interno.
 - 2) Se realizará la investigación correspondiente.
 - 3) Una vez terminadas las diligencias, se tendrá a bien determinar la existencia o inexistencia de la falta.
 - 4) En caso de ser procedente, determinar la gravedad de la misma.
 - 5) Aplicar la sanción correspondiente.





- Cuando la instrucción afecte o propicie conductas tipificadas en el Código Penal, deberá acudir a denunciar ante la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos.

Revisó	Aprobó
Policía Fernando Dávalos Montaña Gerente de Acreditación CALEA	Mtro. Carlos Alberto Hernández Leyva Subsecretario de Policía Estatal de la SSEM

